

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3110/2535

กรมศุลกากร ที่ 1 กรมสรรพากร ที่ 2

โจทก์

บริษัท ไทย - สวีดิชแอสเซมบลีย์ จำกัด

จำเลย

ป.ร.บ.ศุลกากร มาตรา 86 ทวิ, มาตรา 89 ทวิ

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10, มาตรา 112 ทวิ, มาตรา 112 จัตวา

สินค้าชนิดเดียวกันถ้านำเข้ามากในลักษณะที่เป็นอะไหล่รถยนต์จะต้องคิดราคาราคา*ลาดเพื่อเสียภาษีอากรเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 75 ของราคาที่น่าเข้าแบบ ซี.เค.ดี.แต่การนำเข้าแบบซี.เค.ดี. นั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ก่อน จำเลยนำเข้าโดยไม่ได้ขออนุมัติคณะกรรมการนำเข้าแบบ ซี.เค.ดี. จึงต้องคิดราคาราคา*ลาดเพื่อเสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 75 ของราคาที่น่าเข้าแบบ ซี.เค.ดี. การที่เจ้าพนักงานของโจทก์ที่ 1 เพิ่มราคาและแจ้งให้จำเลยชำระภาษีอากรเพิ่มขึ้นจึงชอบ การเรียกเก็บเงินเพิ่มตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 จัตวา นั้นมิใช่เรียกได้เฉพาะกรณีที่มีการวางประกันค่าอากรตามมาตรา 112 ทวิเท่านั้น มิฉะนั้นจะกลายเป็นว่าถ้าวางประกันก็เรียกเก็บเงินเพิ่มได้ แต่ถ้าไม่มีการวางประกันกลับเรียกเก็บเงินเพิ่มไม่ได้ ซึ่งกฎหมายคงไม่ประสงค์จะให้เกิดผลผิดปกติเช่นนั้น การแจ้งการประเมินตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 นั้นมิได้มีการกำหนดแบบหรือวิธีการไว้ เมื่อหนังสือที่แจ้งไปยังจำเลยกำหนดให้จำเลยนำค่าภาษีอากรที่ขาดไปชำระภายในเวลาที่กำหนดไว้มิฉะนั้นจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไปย่อมถือเป็นการแจ้งการประเมินแล้ว จำเลยสำแดงราคาของที่น่าเข้าผิดสภาพของสินค้าโดยนำเข้ามาก

อย่างอะไหล่แต่สำแดงราคาเป็นสินค้าที่นำเข้าแบบ ซี.เค.ดี.อันเป็นการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงอากร สิทธิของโจทก์ที่ 1 ที่จะเรียกอากรที่ขาดเพราะเหตุเกี่ยวกับราคาของที่จำเลยนำเข้าจึงมีอายุความ 10 ปี ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10วรรคสามตอนแรก มิใช่กรณีที่มีการคำนวณจำนวนอากรผิดวัน จะมีอายุความ 2 ปี ส่วนภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลนั้น เมื่อกรณีของจำเลยมีการแสดงรายการเท็จโดยเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี เจ้าพนักงานย่อมมีอำนาจประเมินให้จำเลยเสียภาษีอากรส่วนที่ขาดได้ภายในกำหนด 10 ปี ตาม ป.รัษฎากร มาตรา 86 ทวิ(2) จำเลยนำสินค้าพิพาทเข้ามาในปี 2519 เจ้าพนักงานของโจทก์จึงประเมินให้จำเลยชำระภาษีอากรเพิ่มในปี 2524 และฟ้องคดีเมื่อปี 2528 อยู่ในกำหนดระยะเวลา 10 ปี คดีของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ในเรื่องอากรที่ค้างชำระนั้นได้มีบทบัญญัติไว้เป็นพิเศษในพ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 จัตวา และ ป.รัษฎากรมาตรา 89 ทวิ ให้ผู้ค้างชำระภาษีต้องเสียเงินเพิ่มตามอัตราที่กำหนดไว้ แต่ไม่เกินจำนวนเงินภาษีอากรที่ต้องชำระ ในกรณีที่มีการค้างชำระเงินภาษีอากรจึงต้องใช้สิทธิเรียกร้องเงินเพิ่มตามบทกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นพิเศษนี้ จะเรียกร้องให้ชำระดอกเบี้ยตามที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. อันเป็นสิทธิเรียกร้องทั่วไปไม่ได้ดังนั้น ที่ศาลล่างทั้งสองให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในต้นเงินอากรที่ค้างชำนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จอันเป็นการให้ชำระดอกเบี้ยตาม ป.พ.พ. จึงเป็นการไม่ชอบ.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อเดือนสิงหาคม 2519 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2510 จำเลยสั่งและนำเข้าชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์วอลโว่จากประเทศสวีเดนรวม 47 ครั้ง จำเลยมีหน้าที่ต้องชำระภาษีอากรตามประเภทพิกัดและอัตราของสินค้า โดยคำนวณจากราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของสินค้าที่เป็นเครื่องอะไหล่ไม่ใช่ราคาของ

ส่วนประกอบครบชุดสมบูรณ์เพื่อความสะดวกในการที่จะทราบราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของสินค้าอะไหล่รถยนต์ จำเลยได้ยื่นบัญชีราคาอะไหล่รถยนต์ ซึ่งแสดงรายการและราคาเครื่องอะไหล่รถยนต์ที่บริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศได้จัดทำขึ้นไว้ต่อกองประเมินของโจทก์ที่ 1 ทั้งนี้โดยจำเลยยอมรับว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของราคาอะไหล่รถยนต์ที่จำเลยส่งและนำเข้ามาเป็นไปตามบัญชีราคาอะไหล่นี้ดังกล่าว ถ้าอะไหล่รถยนต์ชิ้นใดที่จำเลยส่งและนำเข้ามาไม่ปรากฏรายการและราคาอยู่ในบัญชี จำเลยจะต้องคำนวณราคาจากราคาที่เป็นส่วนประกอบครบชุดสมบูรณ์เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 75 และถือว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดจำเลยได้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการค้าจำนวน 47 ฉบับ โดยสำแดงรายการว่าเป็นสินค้าส่วนประกอบรถยนต์ครบชุดสมบูรณ์และสำแดงราคาของสินค้าที่นำเข้าในราคาส่วนประกอบชุดสมบูรณ์ ต่อมาเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 ตรวจพบว่าสินค้าที่จำเลยนำเข้าเป็นชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ มิใช่ส่วนประกอบชุดสมบูรณ์แต่จำเลยสำแดงรายการเป็นเท็จว่าเป็นชิ้นส่วนประกอบชุดสมบูรณ์และสำแดงราคาสินค้าที่นำเข้าต่ำกว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดกล่าวคือ ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในบัญชีราคาอะไหล่รถยนต์ และมีชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อีกหลายชนิดที่จำเลยนำเข้าโดยไม่ปรากฏหรือไม่มีในบัญชีราคาอะไหล่ซึ่งจำเลยมีหน้าที่ต้องสำแดงราคาเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 75 ของราคาส่วนประกอบชุดสมบูรณ์ ขอให้บังคับจำเลยชำระอากรขาเข้า ภาษีการค้าและ ภาษีบำรุงเทศบาลรวมทั้งสิ้น 697,344.39 บาท และเงินเพิ่มซึ่งคิดถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2528 อันเป็นวันถัดจากวันฟ้อง คิดเป็นเงินเพิ่มอากรขาเข้าจำนวน 69,523.04 บาท และเงินเพิ่มภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลจำนวน 96,333.73 บาท รวมเป็นเงินอากรค้างชำระและเงินเพิ่มทั้งสิ้น 1,403,201.16 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยนำเข้าชิ้นส่วนถอดแยกของส่วนประกอบและอุปกรณ์ครบชุดสมบูรณ์ของรถยนต์นั่งยี่ห้อวอลโว่จากต่างประเทศเพื่อนำมาประกอบเป็น

รถยนต์นั่งสำเร็จรูปยี่ห้อวอลโว่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จำเลยมิได้มี
วัตถุประสงค์และมิได้ประกอบกิจการซ่อมแซมรถยนต์หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งรถยนต์ ส่วนประกอบและชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์จากต่างประเทศเมื่อจำเลย
ประกอบเป็นรถยนต์นั่งสำเร็จรูปแล้ว ได้จำหน่ายให้แก่บริษัทสวีเดนมอเตอร์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายแก่ลูกค้าต่อไปแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทสวีเดนมอเตอร์ จำกัด
เป็นผู้ส่งชิ้นส่วนอะไหล่ของรถยนต์นั่งวอลโว่เข้ามาเพื่อซ่อมแซมและจำหน่ายใน
ทางการค้าอันเป็นบริการหลังจากจำหน่ายรถยนต์ให้แก่ลูกค้าอีกต่อหนึ่ง จำเลยไม่ได้
ยื่นบัญชีราคาอะไหล่รถยนต์ที่ผู้ผลิตในต่างประเทศได้จัดทำขึ้นไว้ต่อกองประเมิน
อากรของโจทก์ที่ 1 ผู้ที่ยื่นคือบริษัทสวีเดนมอเตอร์ จำกัด ทั้งไม่เคยยอมรับบัญชี
ราคาอะไหล่รถยนต์นั้นว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของชิ้นส่วนถอดแยกของ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ครบชุดสมบูรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ที่จำเลยนำเข้ามาใช้ส่วน
เครื่องอะไหล่รถยนต์ที่นำเข้ามาจำหน่ายในสภาพเดิม หรือใช้ทดแทนสับเปลี่ยนชิ้น
ส่วนรถยนต์ที่สึกหรอหรือเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานอันจะต้องเสียภาษีอากร
ตามที่โจทก์อ้าง แต่เป็นชิ้นส่วนที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยของรถยนต์สำเร็จรูปที่
จำเป็นในการประกอบเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานที่ดีครบชุดสมบูรณ์ของรถยนต์วอล
โว่ทั้งคัน เหตุที่ชิ้นส่วนที่จำเลยนำเข้ามาบางรายการไม่ปรากฏหรือไม่มีรายการและ
ราคาอยู่ในบัญชีราคาอะไหล่รถยนต์เนื่องจากชิ้นส่วนเหล่านั้นมิใช่อะไหล่ ซึ่งจะ
ปรากฏรายการและราคาในบัญชีชิ้นส่วนถอดแยกของส่วนประกอบและอุปกรณ์ครบ
ชุดสมบูรณ์ที่จำเลยยื่นไว้ต่อโจทก์ที่ 1 และกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนั้นจำเลยจึง
เสียภาษีอากรตามราคาที่บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเรียกเก็บอันเป็นราคาอันแท้จริงใน
ท้องตลาดเหตุที่จำเลยต้องส่งชิ้นส่วนรถยนต์เข้ามาตามใบขนสินค้าทั้ง 47 ฉบับ
เนื่องจากชิ้นส่วนที่จำเลยเคยส่งเข้ามาเพื่อประกอบเป็นรถยนต์นั่งสำเร็จรูปเดิมเกิด
ความชำรุดส่งมาไม่ครบจำนวน ผิดพลาด เสียหายหรือสูญหายในระหว่างขนส่งทาง
เรือหรือในระหว่างการผลิตหรือประกอบรถยนต์ จึงจำเป็นต้องส่งเข้ามาทดแทนเพื่อ

จะได้ทำการประกอบรถยนต์นั่งสำเร็จรูปให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ มิได้สั่งเข้ามาเพื่อซ่อมแซมรถยนต์ เจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ 1 ได้จัดเก็บภาษีอากรในขณะที่จำเลยนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกต้องแล้วและเป็นการผูกพันโจทก์ทั้งสองทั้งโจทก์ไม่เคยประเมินหรือแจ้งการประเมินเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมจากจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนของค่าภาษีอากรที่ค้างชำระเพราะกรณีไม่ต้องด้วยพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 จัตวาและประมวลรัษฎากรมาตรา 89 ทวิ โจทก์ที่ 1 ฟ้องเรียกเงินค่าอากรเนื่องจากคำนวณจำนวนเงินอากรผิด ดังนั้น สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงมีกำหนดอายุความ 2 ปี นับจากวันที่นำของเข้าตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469 และสิทธิเรียกร้องของโจทก์ที่ 2 ในค่าภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลส่วนที่ขาด มีอายุความ 5 ปี ตามมาตรา 19 และมาตรา 88 ทวิ(1) แห่งประมวลรัษฎากร คดีโจทก์ทั้งสองจึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระภาษีอากรค้างชำระ 697,344.39 บาทและเงินเพิ่มอากรขาเข้าจำนวน 609,523.04 บาท กับเงินเพิ่มภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลจำนวน 96,333.73 บาท รวมเป็นค่าภาษีอากรทั้งสิ้น 1,403,201.16 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินภาษีอากรที่ค้างชำระ 697,344.39 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่าสินค้าที่จำเลยนำเข้ามานั้น จำเลยได้ชำระภาษีอากรถูกต้องแล้วหรือไม่ปัญหานี้ข้อที่โจทก์จำเลยนำสืบโต้แย้งกันก็คือ สินค้าที่จำเลยนำเข้าทั้ง 47 ครั้งนั้นจะต้องเสียภาษีอากรในราคาของสินค้าที่นำเข้าแบบซี.เค.ดี. หรือจะต้องเสียภาษีอากรในราคาของอะไหล่ ส่วนจำนวนและราคาของที่คิดในราคาแบบ ซี.เค.ดี. และในราคาอะไหล่นั้น จำเลยมิได้นำสืบหักล้างตามที่โจทก์นำสืบมา จำเลยนำสืบว่าของที่นำเข้ามานั้นเป็นการนำเข้าเพื่อทดแทนส่วนที่ขาดและที่ชำรุดเสียหายจากการที่จำเลยนำเข้าแบบ ซี.เค.ดี. ครั้งก่อนจำเลยจึงได้คิดราคาของในการนำเข้าทั้ง 47 ครั้ง ตามราคาแบบ ซี.เค.ดี. ศาลฎีกาได้พิจารณาตัวสินค้าตามรายการที่ปรากฏในใบขนสินค้าขาเข้าและใบกำกับสินค้าที่จำเลยนำเข้าแล้ว ตัวสินค้าแต่ละรายการที่นำเข้ามานั้นมาแสดงให้เห็นว่าตามสภาพของตัวสินค้าที่ปรากฏทุกรายการล้วนเป็นส่วนประกอบที่นำมาใช้เป็นอะไหล่รถยนต์ทั้งสิ้น และเมื่อรวมส่วนประกอบที่จำเลยนำเข้าในแต่ละคราวนั้น เห็นได้ว่าไม่สามารถนำมาประกอบเป็นรถยนต์สำเร็จรูปได้ทั้งคัน ดังนั้น ในสภาพของตัวสินค้าที่จำเลยนำเข้ามาจึงเข้ามาในลักษณะที่เป็นอะไหล่รถยนต์ ข้อเท็จจริงยุติว่าสินค้าชนิดเดียวกันถ้านำเข้ามาในลักษณะที่เป็นอะไหล่ในการคิดราคาตลาดเพื่อเสียภาษีอากรจะต้องเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 75 ของราคาชิ้นส่วนที่นำเข้าแบบ ซี.เค.ดี. ซึ่งในการนำเข้าแบบ ซี.เค.ดี. นั้นทางการได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าผู้นำเข้าจะได้สิทธิคิดราคาเพื่อเสียภาษีอากรแบบ ซี.เค.ดี. ได้จะต้องมีการขออนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ก่อน เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวอนุมัติแล้วจึงจะนำเข้าแบบ ซี.เค.ดี. ได้ เช่นนี้ กรณีเป็นที่เห็นได้ว่าจะต้องมีการพิจารณาจากคณะกรรมการก่อนว่าเป็นการนำเข้ามาเพื่อประกอบเป็นรถยนต์สำเร็จรูปตามที่ได้รับการส่งเสริมดังนั้น การที่จำเลยนำเข้าสินค้าทั้ง 47 ครั้ง ที่พิพาทโดยไม่ขออนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ก่อน เช่นนี้เป็นที่เห็นได้ว่าจำเลยมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนำเข้าสินค้าตามที่ตนได้รับการส่งเสริม อันจะทำให้ได้สิทธิเป็นการนำเข้าแบบ

ซี.เค.ดี. กรณีจึงถือว่าจำเลยนำเข้าสินค้าดังกล่าวตามลักษณะของผู้นำเข้าทั่ว ๆ ไป ในข้อนี้จำเลยอ้างว่าจำเลยไม่มีวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายรถยนต์นั้น ไม่เป็นการ ต้องห้ามตามกฎหมายว่าจำเลยจะนำเข้าอะไหล่รถยนต์ไม่ได้ ข้อนำสืบของจำเลยที่ว่า เป็นการนำเข้ามาทดแทนชิ้นส่วนที่ขาดและชำรุดนั้น เป็นการกล่าวอ้างถึงเรื่อง ภายในของจำเลยที่เจ้าหน้าที่ไม่อาจรู้ได้ในเมื่อจำเลยมีสิทธิที่จะนำเข้าแบบ ซี.เค.ดี. ในกรณีที่ชิ้นส่วนขาดหรือชำรุดจำเลยสามารถนำเข้าแบบ ซี.เค.ดี. ได้โดยขออนุมัติ จากคณะกรรมการก่อน การที่จำเลยนำเข้าโดยไม่ขออนุมัติคณะกรรมการตาม เงื่อนไขที่ได้รับการส่งเสริม จึงจะถือว่าเป็นการนำเข้าแบบ ซี.เค.ดี. ตามที่ตนได้รับ การส่งเสริมย่อมไม่ได้ เพราะถ้าสามารถให้ทำได้ดังที่จำเลยอ้างแล้ว ก็จะมีการนำเข้า โดยไม่มีข้อจำกัดทำให้รัฐต้องสูญเสียอากรที่ควรจะได้ เมื่อสภาพสินค้าที่จำเลยนำเข้า นั้นเป็นรูปของอะไหล่และถือไม่ได้ว่าเป็นการนำเข้าแบบ ซี.เค.ดี.การเรียกเก็บภาษี อากรก็ต้องเก็บตามสภาพที่นำเข้ามา คือเก็บในราคาตลาดแบบอะไหล่ การที่จำเลย สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้าว่าเป็นสินค้าในราคาแบบ ซี.เค.ดี. จึงเป็นการสำแดงเท็จ การที่เจ้าพนักงานของโจทก์ที่ 1 เรียกเก็บภาษีอากรตามที่จำเลยสำแดงเท็จไว้โดย เข้าใจผิดคิดว่าจำเลยสำแดงตรงตามความจริงนั้นไม่ทำให้จำเลยพ้นความรับผิดชอบที่จะ ต้องชำระภาษีอากรตามสภาพของสินค้าที่แท้จริงได้ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานของ โจทก์ที่ 1 แจ้งให้จำเลยชำระภาษีอากรเพิ่มโดยคำนวณจากราคาของสินค้าที่เป็น อะไหล่ และราคาสินค้าที่คิดแบบอะไหล่ในส่วนที่มีราคาตามบัญชีเอกสารหมาย จ.1 และ จ.9 ซึ่งจำเลยก็มีได้ปฏิเสธว่าราคาอะไหล่ตามที่กำหนดในบัญชีนี้นั้นมิใช่ราคาอัน แท้จริงในท้องตลาด ส่วนอะไหล่บางรายการที่ไม่มีราคาอยู่ในบัญชีดังกล่าวเจ้า พนักงานของโจทก์ก็คิดราคาเพิ่มขึ้นอีก 75เปอร์เซ็นต์ ของราคา ซี.เค.ดี. ที่จำเลย สำแดงไว้ในใบขนสินค้าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดทั้ง ๆ ที่ข้อเท็จจริงจาก การนำสืบได้ความว่าราคาชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่ นั้นจะสูงกว่าราคา ซี.เค.ดี.ประมาณ 100 เปอร์เซ็นต์ เจ้าพนักงานของโจทก์กำหนดราคาเพิ่มเพียง 75 เปอร์เซ็นต์เพื่อการ

คำนวณภาษีอากร จึงเป็นการคำนวณภาษีอากรที่เป็นคุณแก่จำเลยอยู่แล้วทั้งจำนวนเงินภาษีอากรที่เจ้าพนักงานของโจทก์คำนวณมานั้น จำเลยมิได้นำสืบหักล้างว่าคำนวณไม่ถูกต้องอย่างไร จำเลยจึงต้องชำระภาษีอากรเพิ่มตามจำนวนที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามา ส่วนที่จำเลยอ้างมาในฎีกาถึงเอกสารที่ผู้ส่งสินค้าเข้ามาให้จำเลยสำหรับใบขนสินค้าบางฉบับว่าผู้ส่งสินค้าหรือผู้ขายมิได้คิดราคาสินค้าเพราะส่งมาทดแทนสินค้าที่ชำรุดเสียหายนั้นก็มีใช้กรณีที่จำเลยมิต้องเสียภาษีอากรตามราคาตลาดสำหรับสินค้าที่ระบุไว้ดังกล่าวได้ เมื่อจำเลยจะต้องชำระภาษีอากรเพิ่มแล้วจำเลยไม่ชำระตามกำหนดเวลา โจทก์จึงมีสิทธิคิดเงินเพิ่มได้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 จัตวา และประมวลรัษฎากรมาตรา 89 ทวิ ซึ่งการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมมาตรา 112 จัตวานั้นมิใช่จะเรียกได้เฉพาะกรณีที่มีการวางประกันค่าอากรตามมาตรา 112 ทวิตามที่จำเลยฎีกามาเท่านั้น มิฉะนั้นจะกลายเป็นว่าถ้าวางประกันก็เรียกเก็บเพิ่มได้ แต่ถ้าไม่มีการวางประกันกลับเรียกเก็บเพิ่มไม่ได้ซึ่งกฎหมายคงไม่ประสงค์จะให้เกิดผลผิดปกติเช่นนั้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชำระภาษีอากรเพิ่มและเงินเพิ่มตามบทกฎหมายที่ได้อ้างถึงนั้นเป็นการชอบแล้ว

จำเลยฎีกาในข้อต่อมาว่า จำเลยมิได้รับแจ้งการประเมินนั้นข้อเท็จจริงได้ความตามที่โจทก์จำเลยนำสืบว่า เจ้าพนักงานของโจทก์ได้มีหนังสือลงวันที่ 13 มีนาคม 2521 ตามเอกสารหมายเลข จ.8 ให้จำเลยดำเนินการพิธีการศุลกากรเพื่อชำระอากรให้ครบถ้วนแต่จำเลยได้มีหนังสือโต้แย้งไปยังเจ้าพนักงานของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 30 และต่อมาเจ้าพนักงานของโจทก์มีหนังสือถึงจำเลยตามเอกสารหมายเลข 5 ว่าข้อโต้แย้งของจำเลยฟังไม่ขึ้น ให้จำเลยนำค่าภาษีอากรที่ขาด จำนวน 901,918.52 บาท ไปชำระตามกำหนดเวลาเห็นว่าการแจ้งประเมินตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 นั้นมิได้มีการกำหนดแบบหรือวิธีการไว้ ในเมื่อตามเอกสารหมายเลข 5 ที่แจ้งไปยังจำเลยกำหนดให้จำเลยนำค่าภาษีอากรที่ขาดไปชำระเป็นจำนวนเท่าใด

ภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้มิฉะนั้นจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป เช่นนี้ ถือเป็นการแจ้งประเมินให้จำเลยทราบแล้ว

จำเลยฎีกาในข้อสุดท้ายว่า คดีโจทก์ขาดอายุความนั้นได้ความตามข้อเท็จจริงที่ได้วินิจฉัยข้างต้นแล้วว่าจำเลยสำแดงราคาของที่นำเข้าผิดสภาพของสินค้าโดยนำเข้ามาอย่างอะไหล่ แต่สำแดงราคาเป็นสินค้าที่นำเข้าแบบ ซี.เค.ดี. อันเป็นการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงอากร สิทธิของโจทก์ที่ 1 จะเรียกอากรที่ขาดเพราะเหตุเกี่ยวกับราคาของที่จำเลยนำเข้าจึงมีอายุความ 10 ปี ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10 วรรคสองตอนแรกมิใช่กรณีที่มีการคำนวณจำนวนอากรผิดอันจะมีอายุความ 2 ปี ตามที่จำเลยฎีกา สำหรับภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลนั้น เมื่อกรณีของจำเลยมีการแสดงรายการเท็จโดยเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี เจ้าพนักงานมีอำนาจประเมินให้จำเลยเสียภาษีอากรส่วนที่ขาดได้ภายในกำหนด 10 ปี ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 88 ทวิ(2) จำเลยนำสินค้าพิพาทเข้ามาในปี 2519 เจ้าพนักงานของโจทก์แจ้งประเมินให้จำเลยชำระภาษีอากรเพิ่มในปี 2524 และฟ้องคดีเมื่อปี 2528 อยู่ในกำหนดระยะเวลา 10 ปี คดีของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

แต่ที่ศาลล่างทั้งสองให้จำเลยชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินอากรที่ค้างชำระนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จนั้น ในเรื่องอากรที่ค้างชำระนั้น ได้มีบทบัญญัติไว้เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 จัตวา และประมวลรัษฎากร มาตรา 89 ทวิ ให้ผู้ค้างชำระภาษีต้องเสียเงินเพิ่มเติมอัตราที่กำหนดไว้ แต่ไม่เกินจำนวนเงินภาษีอากรที่ต้องชำระในกรณีที่มีการค้างชำระเงินภาษีอากรจึงต้องใช้สิทธิเรียกร้องเงินเพิ่มตามบทกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นพิเศษนี้ จะเรียกร้องให้ชำระดอกเบี้ยตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันเป็นสิทธิเรียกร้องทั่วไปไม่ได้ ดังนั้นที่ศาลล่างทั้งสองให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในต้น

เงินอากรที่ค้างชำระนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จอันเป็นการให้ชำระดอกเบี้ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขในส่วนนี้"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ในส่วนที่ขอให้จำเลยชำระดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(อุดม เฟื่องฟูง-ก้าน อันนันทน์-สุชาติ สุขสุมิตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>